



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1212 DEL 24/12/2025

**OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
DECESPUGLIAMENTO DI VEGETAZIONE ARBUSTIVO-ERBACEA DI TIPO
INFESTANTE E ABBATTIMENTO/POTATURA ALBERATURE PROSPICIENTI
TRATTO FERROVIARIO ROMA-VITERBO.**



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DECESPUGLIAMENTO DI VEGETAZIONE ARBUSTIVO-ERBACEA DI TIPO INFESTANTE E ABBATTIMENTO/POTATURA ALBERATURE PROSPICIENTI TRATTO FERROVIARIO ROMA-VITERBO. CIG: B9B3AB3B1D

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Premesso

- che l'Amministrazione Comunale provvede alla manutenzione e alla conservazione del buono stato di salute ed alla messa in sicurezza delle alberature e del verde in genere collocato all'interno del territorio comunale, assicurando il corretto sviluppo delle piante e la salvaguardia della pubblica incolumità;
- che l'Amministrazione provvede, oltre che alle potature delle alberature, alla manutenzione e gestione delle aree verdi destinate allo sfalcio periodico, anche a causa della necessità di mitigare il rischio incendi;

Visto che l'area adiacente al sovrappasso di via Aniene (Fg. 25 p.lle 223-55-62-224-225-226-74-1084-1088-1093-1097), con un'estensione di circa 1,60 ha, necessita di un intervento di decespugliamento selettivo della vegetazione arbustiva ed erbacea infestante, anche ai fini della

messa a regime per i successivi interventi di sfalcio stagionali finalizzati alla mitigazione del rischio incendi della stessa area;

Rilevato che la suddetta area, per un tratto (lato nord-ovest), fiancheggia il tratto ferroviario Roma-Viterbo (GPS da 42.070136, 12.603363 a 42.068550, 12.601752);

Vista la nota di RFI inviata con loro prot. n. RFI.DOIT.RM.UNO\PEC\P\2025\0000013, con la quale chiedono allo scrivente Ufficio la rimozione di alberi in prossimità della struttura ferroviaria sopracitata, ai sensi dell'art. 52 del DPR 753/80, che possono interferire con la circolazione dei treni;

Visto che nell'area adiacente la linea ferroviaria Roma-Viterbo in oggetto sono state rilevate n. 8 alberature spontanee di Pioppo spp. (*Populus* spp.), collocate ad una distanza inferiore da quella prevista dall'art. 52 del DPR 753/1980, necessitano di abbattimento ai fini della messa in sicurezza del tratto ferroviario; oltre che n. 1 alberatura di Eucalipto (*Eucalyptus* spp.) per la quale si necessita una potatura di contenimento per ridurre il rischio di caduta di rami in prossimità dei binari ferroviari;

Considerata la necessità di affidare l'incarico a una ditta specializzata;

Rilevato che a tale scopo il Responsabile del Procedimento arch. Andrea Cucchiaroni inviata, in data 17/12/2025, attraverso la piattaforma trasparente, una richiesta di preventivo a:

- Orsolini Emiliano S.R.L. c.f/p.iva 07032021003 con sede in Via Fattinnanzi,24 - 00015 - Monterotondo (RM), per un importo offerto di **euro 18.917,89** (DIOCIOTTOMILANOVECENTODICIASETTE/89), oltre IVA;

Valutato che l'offerta presentata dall'operatore economico per la prestazione del servizio, tenuto conto dell'elenco prezzi della Regione Lazio in materia di manutenzione aree verdi, è stata considerata congrua dal Responsabile del Procedimento.

Visto

- che l'articolo 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n.36/2023 prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori a € 140.000,00;
- che l'articolo 49 del D.Lgs 36/2023 promuove il principio di rotazione degli inviti;
- che tutte le dichiarazioni presentate sono risultate in regola;

Visti i seguenti controlli dei requisiti effettuati nei confronti dell'operatore economico:

- Dichiarazione assenza cause ostative di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Il DGUE
- DURC rilasciato con Protocollo NAIL_51170997 Data richiesta 14/10/2024 Scadenza validità 11/02/2025;

Ritenuto di poter procedere all'aggiudicazione della procedura di cui in oggetto in favore della Ditta

Orsolini Emiliano S.R.L. c.f/p.iva 07032021003 e on sede in Via Fattinnanzi,24 - 00015 - Monterotondo (RM);

Visto che CIG acquisito sulla PCP è **B9B3AB3B1D**

Richiamato altresì, il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante;

Dato atto che la presente costituisce “determinazione a contrattare” ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 si specifica che:

- l’oggetto dell’incarico è il Servizio di decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante e abbattimento/potatura alberature prospicienti tratto ferroviario Roma-Viterbo.
- La stipula del contratto, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 36/2023, tra il Servizio committente e l’aggiudicatario, avverrà nei modi e nelle forme previste dalla legge;
- Il servizio avrà una durata massima di 30 giorni, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto e verrà svolto nel periodo di quiescenza delle alberature oggetto di intervento;
- il costo del servizio è pari ad euro **18.917,89** oltre IVA;
- Il pagamento delle prestazioni eseguite avverrà nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura elettronica trasmessa dalla Società, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale;

Rilevato:

- che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l’apposizione del visto ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria;
- che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012 e diventa efficace con l’apposizione del visto del Dipartimento Risorse Finanziarie e con la pubblicazione sul sito web dell’Ente;
- che contro il presente atto è ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il Dirigente che lo ha adottato, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge;

Ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto

- che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Andrea Cucchiaroni;
- che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la presente costituisce decisione di contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 e che il fine, la forma, le clausole contrattuali e la scelta del contraente sono quelli già specificati nelle premesse che si intendono qui riportati;

Di approvare ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, l’aggiudicazione in favore della Orsolini Emiliano S.R.L. c.f/p.iva 07032021003 con sede in Via Fattinnanzi,24 - 00015 -

Monterotondo (RM), per il Servizio di manutenzione straordinaria per decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante e abbattimento/potatura alberature prospicienti tratto ferroviario Roma-Viterbo di euro **18.917,89** oltre IVA – CIG: **B9B3AB3B1D**

Di assumere un impegno di spesa, per il pagamento dell'incarico di euro 23.079,83 comprensivo di IVA sul capitolo:

- **Euro 20.000,00** sul cap. 194000 “interventi indifferibili per la salvaguardia dell'incolumità pubblica a carico del comune” – bilancio in corso SIOPE: 1.03.02.99.999;
- **Euro 3.079,83** sul capitolo 837001 “interventi di manutenzione straordinaria finanziato con oneri cimiteriali” bilancio in corso di cui al capitolo di entrata 138000 acc. 46-0/2025 SIOPE 2.02.01.09.999

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è l'arch. Andrea Cucchiaroni, E.Q. Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambiente;

Di dare atto che l'operatore economico, a pena di nullità assoluta dell'affidamento, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Di provvedere con successivo atto, alla liquidazione delle spese a prestazione avvenuta e verificata, dietro presentazione della fattura che dovrà riportare puntualmente l'oggetto dell'incarico affidato;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 10 del vigente contratto di tesoreria:

- a) le spese e le tasse inerenti all'esecuzione dei pagamenti saranno poste a carico dei beneficiari;
- b) il Tesoriere e autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione e, alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente sia l'indicazione del titolo che del netto pagato;

Di pubblicare il presente atto:

- all'Albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente > elenco determine a contrarre per procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 ed inserita nell'elenco semestrale di cui all'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 alla sezione Amministrazione trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti Dirigenti;

Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario dell'Ente per il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e l'attestazione della copertura finanziaria.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1462 del 18/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 23/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1462**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente**

Oggetto: **SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DECESPUGLIAMENTO DI VEGETAZIONE ARBUSTIVO-ERBACEA DI TIPO INFESTANTE E ABBATTIMENTO/POTATURA ALBERATURE PROSPICIENTI TRATTO FERROVIARIO ROMA-VITERBO.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 24/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 24/12/2025